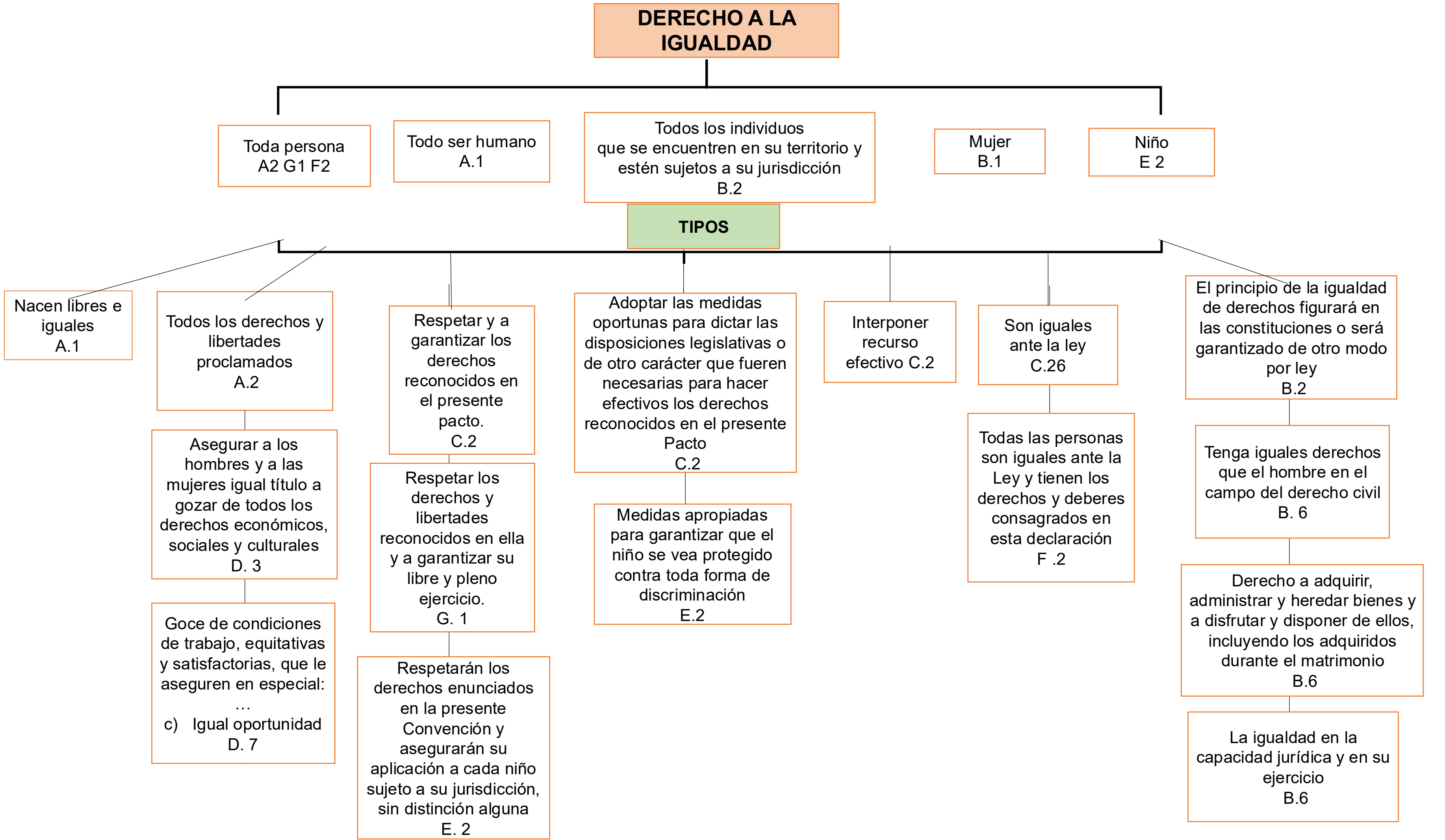




## **Fuentes**

### **Instrumentos Universales**

- A.- Declaración Universal De Derechos Humanos
- B.- Declaración Sobre La Eliminación De La Discriminación Contra La Mujer
- C.- Pacto Internacional De Derechos Y Deberes Políticos
- D.- Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales
- E.- Convención Sobre Los Derechos Del Niño

### **Instrumentos Regionales**

- F.- Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes Del Hombre
- G.-Convención Americana Sobre Derechos Humanos

## DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD

### A.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS:

#### ARTÍCULO 1.

**Todos los seres humanos nacen libres e iguales** en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros."

#### ARTÍCULO 2.

1. **Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración**, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía."

#### ARTÍCULO 10.

**Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad**, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."

### B.- DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER:

#### "ARTÍCULO 1.

**La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana."**

#### "ARTÍCULO 2.

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular:

a) **El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado de otro modo por ley;**

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados relativos a la eliminación de la discriminación en contra de la mujer se aceptarán mediante ratificación o adhesión y se aplicarán plenamente tan pronto como sea posible."

"ARTÍCULO 6.

1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la familia, que sigue siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, especialmente medidas legislativas, para que la mujer, casada o no, tenga **iguales derechos que el hombre en el campo del derecho civil** y en particular:

- a) El **derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y disponer de ellos, incluyendo los adquiridos durante el matrimonio;**
- b) **La igualdad en la capacidad jurídica y en su ejercicio;**
- c) Los mismos derechos que el hombre en la legislación sobre circulación de las personas.

2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la igualdad de condición del marido y de la esposa, y en particular:

- a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyuge y a contraer matrimonio sólo mediante su pleno y libre consentimiento;
- b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y a la disolución del mismo. En todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial;
- c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocantes a sus hijos. En todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial."

**C.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS Y DEBERES POLITICOS**

"ARTÍCULO 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a **respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto**, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a **adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto** y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

- a) **Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto** hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
- b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades del recurso judicial;
- c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

"ARTÍCULO 3.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a **garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos** enunciados en el presente Pacto."

"ARTÍCULO 20.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley."

ARTÍCULO 26.-

**Todas las personas son iguales ante la ley** y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

ARTÍCULO 27.

En los Estados en que existan **minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo**, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma."

#### **D.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES:**

ARTÍCULO 3.

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a **asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales** enunciados en el presente Pacto."

ARTÍCULO 7.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen **el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial:**

**c) Igual oportunidad** para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores del tiempo de servicio y capacidad;..."

#### **E.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO**

ARTÍCULO 2.

1. Los Estados Partes **respetarán los derechos** enunciados en la presente Convención y asegurarán **su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna**, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares."

#### **F.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE DE 1948**

##### **ARTÍCULO 2.-**

**Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración** sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni alguna otra.

#### **G.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**

##### **ARTÍCULO 1. Obligación de Respetar los Derechos.**

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a **respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona** que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

##### **ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley.**

**Todas las personas son iguales ante la ley.** En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley